

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
เช่าบริการสื่อสารแบบ MPLS ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
ของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

๑. ความเป็นมา

กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร สำหรับรองรับงานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักหยุดการทำงาน และในเวลาต่อมาได้มีระบบสำรองสำหรับระบบงานต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางเพิ่มขึ้น ได้แก่ ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension) ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษายาบาล (MBDB) ระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ (AFMIS) และระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) โดยระบบงานต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นมานั้น ยังคงใช้งานบนเครือข่ายเดียวกัน

ดังนั้น เพื่อให้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และระบบสำรองสำหรับระบบงานต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง สามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง เพื่อทำการสำรองข้อมูล รวมทั้ง Update ข้อมูลให้มีความทันสมัย จึงจำเป็นต้องเช่าบริการสื่อสารแบบ MPLS ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลที่มีปริมาณมาก ผ่านวงจรสื่อสารแบบ MPLS ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และระบบสำรองสำหรับระบบงานต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension) ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษายาบาล (MBDB) ระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ (AFMIS) และระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เฉพาะเจาะจงดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการคัดเลือกในครั้งนี้

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
เช่าบริการสื่อสารแบบ MPLS ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
ของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

๑. ความเป็นมา

กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร สำหรับรองรับงานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักหยุดการทำงาน และในเวลาต่อมาได้มีระบบสำรองสำหรับระบบงานต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางเพิ่มขึ้น ได้แก่ ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension) ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษายาบาล (MBDB) ระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ (AFMIS) และระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) โดยระบบงานต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นมานั้น ยังคงใช้งานบนเครือข่ายเดียวกัน

ดังนั้น เพื่อให้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และระบบสำรองสำหรับระบบงานต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง สามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง เพื่อทำการสำรองข้อมูล รวมทั้ง Update ข้อมูลให้มีความทันสมัย จึงจำเป็นต้องเช่าบริการสื่อสารแบบ MPLS ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลที่มีปริมาณมาก ผ่านวงจรสื่อสารแบบ MPLS ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และระบบสำรองสำหรับระบบงานต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension) ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษายาบาล (MBDB) ระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ (AFMIS) และระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เฉพาะเจาะจงดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการคัดเลือกในครั้งนี้

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑๐.๑ การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๐.๒ งานซื้อหรือจ้าง และงานก่อสร้าง

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วม
ค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓.๑๐.๓ การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ในนามกิจการร่วมค้า

(๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

หากผู้เข้าร่วมค้ารายใดได้รับหนังสือเชิญชวนจากหน่วยงานของรัฐแล้วให้ผู้เข้าร่วมค้า
ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๑) สามารถดำเนินการยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม กรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่
๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๓.๑๔.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ
ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ
ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ
งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่
หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงิน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคล
ที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนออยู่นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๓.๑๔.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

- (๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน
- (๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
- (๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท
- (๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท
- (๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท
- (๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท
- (๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท
- (๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
- (๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓.๑๔.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๓.๑๔.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

- (๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน
- (๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศ

หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลาง ต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๓.๑๔.๕ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดา ที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๓.๑๔.๒ ข้อ ๓.๑๔.๓ และข้อ ๓.๑๔.๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่หนังสือเชิญชวน และเอกสารจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของ กิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวใน วันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอ รายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓.๑๔.๖ กรณีตามข้อ ๓.๑๔.๑ - ข้อ ๓.๑๔.๕ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ
- (๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- (๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ
- (๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างฯ
- (๕) การซื้อสิ่งหามิทรัพย์และการเช่าสิ่งหามิทรัพย์
- (๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๔. ขอบเขตของงาน

ผู้ให้เข้าต้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับบริการเครือข่าย Link Private ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง พร้อมวงจรการใช้งานระบบเครือข่าย Private แบบ Layer ๒ ด้วยความเร็วการเชื่อมต่อ ๑.๕ Gbps เป็นอย่างน้อย โดยผู้ให้เข้าต้องให้บริการอย่างน้อยดังนี้

๔.๑ มีอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Network Switch) จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

๔.๑.๑ มีพอร์ต ๑๐ Gbps แบบ SFP+ จำนวนอย่างน้อย ๒๔ พอร์ต พร้อมเสนอ SFP+ โมดูล จำนวนอย่างน้อย ๒ โมดูล สำหรับเชื่อมต่อแบบ LAN

๔.๑.๒ มีพอร์ต ๑๐ Gbps หรือดีกว่า จำนวนอย่างน้อย ๒ พอร์ต สำหรับเชื่อมต่อแบบ WAN

๔.๑.๓ มีแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply) แบบภายในจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ทำงานแบบ Redundant

๔.๑.๔ ผู้ให้เข้าต้องติดตั้งสายสัญญาณภายนอก (WAN) รวมทั้งตั้งค่าการทำงาน Configuration

๔.๒ มีวงจรสื่อสารแบบ ๒ เส้นทางที่เชื่อมต่อต่างชุมสาย โดยทำงานแบบ Active/Backup ต่างชุมสายกัน และสามารถสลับเส้นทางแบบอัตโนมัติ

๔.๓ วงจรสื่อสารสามารถรองรับการทำ VXLAN ได้

๔.๔ ต้องมีศูนย์รับแจ้งเหตุขัดข้องตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๔.๕ มีระบบรายงานปริมาณกราฟฟิกแบบ Online ที่สามารถเข้าใช้งานได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญา

๔.๖ มีการแจ้งเตือนผ่าน SMS ไปยังผู้เช่าเป็นอย่างน้อย ในกรณีอุปกรณ์หรือวงจรเครือข่ายของผู้ให้เช่าเกิดขัดข้องโดยให้บริการตลอดระยะเวลาตามสัญญา

๔.๗ ระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) ของผู้ให้เช่าต้องเป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบดิจิทัล ประเภท SDN-MPLS (Software Define Network - Multiprotocol Lavel Switching) หรือ MPLS (Multiprotocol Lavel Switching) หรือดีกว่า

๔.๘ ในกรณีที่กรมบัญชีกลางมีความจำเป็นต้องย้ายจุดติดตั้งภายในสถานที่เดียวกัน ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบการดำเนินการย้ายอุปกรณ์หรือสายสัญญาณหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานได้ปกติดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มจากกรมบัญชีกลาง

๕ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้ให้เช่าต้องส่งมอบงานแต่ละงวดภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป โดยต้องส่งมอบรายงานผลการดำเนินงานของสัญญาณการให้บริการสื่อสารแบบ MPLS และมีหนังสือส่งมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษรตามงวดงาน ดังนี้

งวดงานที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดงานที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดงานที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดงานที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

งวดงานที่ ๕ ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

งวดงานที่ ๖ ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

งวดงานที่ ๗ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

งวดงานที่ ๘ ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

งวดงานที่ ๙ ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

งวดงานที่ ๑๐ ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

งวดงานที่ ๑๑ ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

งวดงานที่ ๑๒ ตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๖ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ โดยพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคารวม

๗ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

วงเงินจำนวน ๑,๓๐๓,๗๔๘ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั่วไปแล้ว

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กรมบัญชีกลางกำหนดงวดงานที่ส่งมอบเป็นงวด รวม ๑๒ งวด ผู้ให้เข้าต้องส่งมอบงานเป็นงวดตามข้อ ๕ โดยแบ่งการชำระเงินเป็น ๑๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ - ๑๑ ชำระเท่ากันทุกงวด ในอัตราร้อยละ ๘.๓๐ ของจำนวนเงินค่าเช่าตามสัญญา เมื่อผู้ให้เช่าได้มีหนังสือส่งมอบงานแต่ละงวดตามที่กำหนดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๒ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๘.๗๐ ของจำนวนเงินค่าเช่าตามสัญญา เมื่อผู้ให้เช่าได้มีหนังสือส่งมอบงานแต่ละงวดตามที่กำหนดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ ในกรณีที่ระบบวงจรสื่อสารเกิดเหตุขัดข้อง และผู้ให้เช่าไม่ดำเนินการแจ้งเหตุขัดข้องมายังผู้เช่าผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ นาที นับจากเวลาที่ระบบขัดข้อง หรือควรตรวจพบเหตุขัดข้องได้ตามสมควร ผู้เช่ามีสิทธิเรียกเก็บค่าปรับจากผู้ให้เช่าในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าบริการในงวดนั้น ต่อกรณีที่มีการละเลยการแจ้งเตือนดังกล่าว

๙.๒ เมื่อผู้ให้เช่าได้รับแจ้งเหตุขัดข้องจากกรมบัญชีกลาง ผู้ให้เช่าต้องติดต่อกลับหาเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง เพื่อขอเข้าซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๓ ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง และต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติภายในเวลา ๔ ชั่วโมง หรือหากเห็นว่าไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ทันเวลาดังกล่าว กรณีที่ความเสียหายเกิดจากอุปกรณ์ของผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าต้องนำอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากันหรือสูงกว่ามาทดแทนให้ใช้งานได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง หรือกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นที่สายเชื่อมโยงสัญญาณ ผู้ให้เช่าต้องทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้งเช่นกัน มิฉะนั้นจะถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของมูลค่างบประมาณ จนถึงวันที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (การคิดค่าปรับตามข้อนี้ จะนับ ๒๔ ชั่วโมงเป็น ๑ วันโดยเริ่มนับเมื่อครบ ๒๔ ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง และเศษที่เกิน ๑ วัน นับเป็น ๑ วัน) โดยผู้ให้เช่าต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจากกรมบัญชีกลาง และหากผู้ให้เช่าไม่รับประกันสินค้าตามเวลาที่ระบุไว้ กรมบัญชีกลางขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสัญญาที่ทำไว้กับผู้ให้เช่าแต่ประการใด

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๐.๑ ผู้ให้เช่ายอมรับผิดต่อความเสียหายหรือขัดข้อง นับแต่วันเริ่มสัญญาเช่า โดยภายในกำหนดระยะเวลาเช่า หากบริการเครือข่ายเกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องในวงจรการสื่อสารขององค์กร หรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านวงจรสื่อสารจากผู้เช่ามายังผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากผู้เช่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๐.๒ ผู้ให้เช่าตรวจพบปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน สายนำสัญญาณ อุปกรณ์ หรือโปรแกรม (ถ้ามี) ต้องเดินทางเข้ามายังสถานที่ เพื่อเข้าซ่อมแซมและแก้ปัญหา ตลอดอายุของสัญญา

หมายเหตุ : การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว กรมบัญชีกลางสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

จนถึงวันที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (การคิดค่าปรับตามข้อนี้ จะนับ ๒๔ ชั่วโมงเป็น ๑ วันโดยเริ่มนับเมื่อครบ ๒๔ ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง และเศษที่เกิน ๑ วัน นับเป็น ๑ วัน) โดยผู้ให้เช่าต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จากกรณีสัญญาเช่า และหากผู้ให้เช่าไม่รับประกันสินค้าตามเวลาที่ระบุไว้ กรณีสัญญาเช่าของสงวนสิทธิ์ ที่จะยกเลิกสัญญาใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสัญญาที่ทำไว้กับผู้ให้เช่าแต่ประการใด

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๐.๑ ผู้ให้เช่ายอมรับผิดต่อความเสียหายหรือขัดข้อง นับแต่วันเริ่มสัญญาเช่า โดยภายในกำหนด ระยะเวลาเช่า หากบริการเครือข่ายเกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องในวงจรการสื่อสารขององค์กร หรือหน่วยงาน ที่ให้บริการด้านวงจรสื่อสารจากผู้เช่ามายังผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากผู้เช่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๐.๒ ผู้ให้เช่าตรวจพบปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน สายนำสัญญาณ อุปกรณ์ หรือโปรแกรม (ถ้ามี) ต้องเดินทางเข้ามายังสถานที่ เพื่อเข้าซ่อมแซมและแก้ปัญหา ตลอดอายุของสัญญา

หมายเหตุ : การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว กรมบัญชีกลางสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้